

כח:

עין משפט‏ **נר מצוה**

פב א מיי פֿייל מה'ל שנת הלינ:
פב ב ג מיי פֿייל מה'ל ערין:
ה'ליה סג עין קמ:

‏**תום' הרא"ש**‏

ראתו תר״יהו: **אמר** עולא הא מני ר' אליעזר היא. ותימה הא תנן בסוף הערל ר' אליעזר אומר אנדרוגיטס ויע״ל הא דקאמר חכא סבר לה כר' אליעזר היינו בפלוגתא דהשרץ ונעלם: **פרט** לכלי חרס גרס. ור״ג שאין לו טהרה במקוה: דאין מן הברייטא כדמובח בסוף המצא תפילין דבעינן למימר לפי שאינו נעשה אב הטומאה ומיהו אין צריך למחקו אע״ג שאינו מן הברייטא והאי דנקט ליה תלמודא משום דמסקינן התיב רבשרין (נמי) פליגי נמי תנאי ויחינו ע״כ משום שאין לו טהרה במקוה: ח״א כלי מתכות לא. ה״ה דהיה מצ״ למימר כל כלי שטף לא [אלא] נקט כלי מתכות לרבותא דאע״ג דחמירי דחרכ הרי הוא כחלל: עך דל דבר שיש לו טהרה במקוה. והשתא לא איצטרך כל טמא לנפש לכלי מתכות ובריש אלו דברים בפסחים דריש ליה לדרשא אחרינא: **א** הכי נטמאו בשאר טומאות נמי לא לשלחו. אא״כ דכולהו לכדרב (הונא) הוא דאתא נוחא דאמר״ מוכר מטמאה הפורשת מוכר אבל כיון דאמרת דעד אתא לרבויי כל דבר שיש לו טהרה במקוה ואינהו אפילו בשאר טומאות נשתלחי א״כ טומטום ואנדרוגינר נמי [לא] לישלחו אפי״ בטומאת מת ושרץ] ומשני דאפילו הכי דרשין מוכר מטמאה הפורשת מן הזכר:

אמר עולא הא מני ר' אליעזר

(יבמות פג.): רבי אליעזר אומר אנדרוגיטוס חייבין עליו סקילה מוכר הא אמרינן התם לא לכל אמר רבי אליעזר אנדרוגיטוס חייבין עליו אי נמי י״ל דהכא הכי קאמר האי תנא דאמר אין חייבין על ביאת מקדש דריש השרץ כרבי אליעזר: **פֿרַט** דבלי חרס גרסי.

ותו לא ולא גרס שאין לו טהרה במקוה דבשלהי המנזל תפילין (עירובין קד:) צעי למימר משום דאינו נעשה אב הטומאה ואין צריך למוחקו דאף ע״ג דאינו מן הברייתא נקטיה הש״ס משום דמסקי התם דה״ה שרץ אע״ג דאב הטומאה הוא וא״ת דאמר ״צפ״ק דטוטה (דף ט) ובפרק אלו דברים (פסחים סו.) אפי״ מת מותר יכנס במחנה ל״יה שנאמר ויחם משה את ענמות יוסף עמו וגו׳ מאי אפי״ אדרבה מת קיל טפי דלין לו טהרה במקוה ואפילו במחנה שכניה נמי ויש לומר דאיכא למ״ד שילהי עירובין (דף קד:) דמחייב מכניס שרץ למקדש אע״ג דאין לו טהרה במקוה וה״ה מת אי נמי מת מחייב טפי משום דיש נמינו טהרה במקוה כגון אדם חי: **הורה אמינא בלי מתכות לא**. הוי מצי למנקט כלי שטף אלא נקט

כלי מתכות משום דחמיר דחרכ הכי הוא כחלל: **עך** דב דבר שיש לו טהרה במקוה. מלשון עד דריש כדפ״ה דמשמע כל מי שיש לו דין שמוזכר עד נקבה דהיינו שיש לו טהרה במקוה וא״ת כל טמא לנפש אס כן למאי אתא ויש לומר דכריש אלו דברים צפסקים (דף סו.) דריש ליה שפיר: **א**י הכי בשאר טומאות נמי. פירוש כיון דדריש מוכר ועד נקבה למי שיש לו טהרה במקוה אס כן מוקמינן קרא גס צשאר טומאות דלאו לזבן ואודם דשייכו בכלים ואס כן דטומאת מת ושרץ נמי לא לישלחו טומטוס ואנדרוגיטוס: **תלמוד** אומר הובר. ה״א דהזכר דריש ותימה דצ״ על אלו מומין (בכורות דף מא.): אמרינן שאני הכא דכתיב הזכר הזכרים משמע משום דכתיב הזכרים אצל ה״א דהזכר לא חשיב יתור למעט אנדרוגיטוס ושםא איכא שום דרשא התם דדריש מה״א:

הא מוכר אַחוריה לא ממעט. הן ברייתא אחיא כרבי יהודה כדמוכח במסכת שבת צפרק ר״א דמילה (דף קלו:) על הא דקאמר רבי יהודה אנדרוגיטוס דוחה שבת דקאמר רב חסדא לא לכל אמר ר' יהודה זכר

הוא שאס אחא אומר כן בערבין יערך ותניא הזכר ולא טומטוס כו' פירוש סתם ספרא רבי יהודה וקאמר רב נחמן צר יצחק אף אגן נמי תנינא אדרוגיטוס פסול לקדוש מי טעאת דברי רבי יהודה ופריך מאי שגא גבי מילה ומשני משום דכתיב המול לכם כל זכר והשתא תימה דהכא גבי ערבין צריך יתורא למעט טומטוס ואנדרוגיטוס ולא ממעט להו מלשון זכר ונקבה וגבי מילה אדרבה צריך יתורא לרבות וגבי קדוש ממעט ליה אף ע״ג דליכא יתורא אחרינא לאנדרוגיטוס אלא משום דכתיב ונתן ולא כתיב ונתנה למעוטי אשה והנה מניינו למימר דכיון דגלי בערבין דלא הוי בכלל זכר ילפינן קדוש מערבין ומילה נמי הוה ילפינן אי לאו דגלי קרא דכל זכר והא דלא ילפינן קדוש ממילה משום דטפי אית לן למילף מערבין לחומרא והכא דפריך וכל היכא דכתיב זכר למעט טומטוס ואנדרוגיטוס והא גבי ערבין כו' לא מצי לשנויי דמערבין ילפינן דאדרבה ממילה אית לן למילף דהוי בכלל זכר כדי להטעינו שילוח ולא מערבין לקולא ובפרק על אלו מומין (בכורות מא.): דמלריך קרא יתירא למעט טומטוס ואנדרוגיטוס דקאמר כשהוא אומר הזכר למטה שאין מ״ל ולא ילפינן מערבין לחומרא שלא להכשירו לעולה ולהלריך קרבן אחר התם אצטרך קרא לקרבן נדבה כגון שאמר הרי זו עולה והוי קולא שאינו קדוש דלא הוי ילפינן מערבין לקולא אלא ממילה לחומרא ולהכי אצטרך קרא אך קשה דצ״ הערל (יבמות עג:) משמע דלא פסיל ליה ר' יהודה לענין קדוש אלא משום דהוי ספק איש ספק אשה דתנן התם ר' יהודה אומר אנדרוגיטוס שקדש קדושיי פסולין משום שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקדש וי״ל דלגבי ערך אף ע״ג דהוא זכר או נקבה ממעטו הכתוב מערך איש ואשה לפי שהוא משונה ואי הוה מיעוטא דזכר לחודיה הוה אמינא דאפקיה רחמנא מערך זכר ואוקמייה צערך נקבה אפילו הוא זכר וכן איפכא וגבי מילה אי נקבה היא הא איצטרך קרא לרצויי ואי זכר הוא שםא איכא שום דרשא דהוה ממעטינן ליה אי לא דריצהו הכתוב וההיא דבכורות (דף מא.): דהזכר ולא טומטוס ואנדרוגיטוס איכא למימר דלא אחיא כר' יהודה דכיון דספק הוא לא אצטרך קרא למעוטי ספקא ואף ע״ג דסתם ספרא ר' יהודה היא היינו צסתמא אחרינא אצל הא ע״כ לאו רבי יהודה היא:

המפלת התיבה פרק שלישי נדה

פסלחו. היינו שילוח טמאים ממקדש: רבי **אליעזר** היא. דבעי לענין קרבן טומאה עד דידע צמאי איטמי אבל לרבנן דלא צעו צשאר טומאות עד דידע צמאי איטמי הכא נמי מחייבי דלא דרשין זכר ודאי נקבה ודאית: **השרץ ונעלם**. או צנצלת שרץ ונעלם ממנו:

על העלם שרץ. שנטמא וידע ובשעה שנכנס נעלם ממנו טומאה חייב: **ואינו חייב על העלם מקדש**. אס כשנכנס למקדש זכור לטומאה ונעלם ממנו מקדש ונכנס שאינו סבור שזה מקדש וכשיאל זוכר פטור: **שרץ ונבלה**. לפניו ודע שנגע צאחד מהם ואינו יודע צאזיה מהם נגע וכצא למקדש שכת אותו ומשיאל זוכר: ר' אליעזר. דלזכר שס שרץ סבר דבעינן עד דידע אס צשרץ איטמי כו': **הזב אס וזבו לזכר ולנקבה**. ולדרוש נמי זכר ודאי נקבה ודאית מטמא צויצה ולא טומטוס: **לזכר לרצום מלורע**. שהוא מוקש לזב להיות מעיטמיו אב הטומאה לטמא אדם וכלים כזב דכתיב ציה (ויקרא טו) וכי ירוק הזב וגו': **פרט לגלי חרס**. טמא שאין טעון שילוח מן העזרה: **הוא אמינא כלי מסכות לא**. טעון שילוח ולהכי שני צדיצוריה למדרש כל שיש לו דין הנוהג צזכר וצנקבה דהיינו טהרה במקוה: **מוכל טמא נפקא**. דאף כלי מתכות צעי שילוח ועל כרחין הוה דרשין אדם ודמי ליה ולא כלי חרס שאין לו טהרה: **עד נקבה**. משמע כל מי שיש לו דין שהוא מוכר עד נקבה שיש להן טהרה: **אי הכי לעיל קאי**. כיון דאמר רב לענין שילוח זכר ודאי ולא טומטוס צשאר טומאות נמי כגון טומטוס שנטמא צמת או צשרץ ונכנס למקדש יפטר: **הזכר**. והיה ערךך הזכר: **פלמוד לומר הזכר**. ה״א **דריש**: אס **נקבה**. אס קדריש: **הפוא מיצעי ליה**. למכתב זכר ונקבה: לחלק

חרס דברי רבי יוסי אם כן נכתוב רחמנא אדם וכי תימא אי כתב רחמנא אדם הוה אמינא כלי מתכות לא מכל טמא לנפש נפקא זכר ונקבה למה לי לכדרב ואימא כוליה לכדרב הוא דאתא אם כן נכתוב זכר ונקבה מאי מוזכר ועד נקבה עד כל דבר שיש לו טהרה במקוה אי הכי כי איטמי בשאר טומאות לא לישלחו אמר קרא מוזכר מטמאה הפורשת מן הזכר וכל היכא דכתיב מוזכר עד נקבה למעוטי טומטוס ואנדרוגיטוס הוא דאתא והא גבי ערבין דכתיב יהוזכר אַחורניא יהוזכר ולא טומטוס ואנדרוגיטוס יכול לא יהא בערך איש אבל יהא בערך אשה תלמוד לומר הזכר ואם נקבה יהזכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטוס ואנדרוגיטוס טעמא דכתיב הזכר ואם נקבה הא מוזכר ונקבה לא ממועט ההוא מבעי ליה לחלק

הוא שאס אחא אומר כן בערבין יערך ותניא הזכר ולא טומטוס כו' פירוש סתם ספרא רבי יהודה וקאמר רב נחמן צר יצחק אף אגן נמי תנינא אדרוגיטוס פסול לקדוש מי טעאת דברי רבי יהודה ופריך מאי שגא גבי מילה ומשני משום דכתיב המול לכם כל זכר והשתא תימה דהכא גבי ערבין צריך יתורא למעט טומטוס ואנדרוגיטוס ולא ממעט להו מלשון זכר ונקבה וגבי מילה אדרבה צריך יתורא לרבות וגבי קדוש ממעט ליה אף ע״ג דליכא יתורא אחרינא לאנדרוגיטוס אלא משום דכתיב ונתן ולא כתיב ונתנה למעוטי אשה והנה מניינו למימר דכיון דגלי בערבין דלא הוי בכלל זכר ילפינן קדוש מערבין ומילה נמי הוה ילפינן אי לאו דגלי קרא דכל זכר והא דלא ילפינן קדוש ממילה משום דטפי אית לן למילף מערבין לחומרא והכא דפריך וכל היכא דכתיב זכר למעט טומטוס ואנדרוגיטוס והא גבי ערבין כו' לא מצי לשנויי דמערבין ילפינן דאדרבה ממילה אית לן למילף דהוי בכלל זכר כדי להטעינו שילוח ולא מערבין לקולא ובפרק על אלו מומין (בכורות מא.): דמלריך קרא יתירא למעט טומטוס ואנדרוגיטוס דקאמר כשהוא אומר הזכר למטה שאין מ״ל ולא ילפינן מערבין לחומרא שלא להכשירו לעולה ולהלריך קרבן אחר התם אצטרך קרא לקרבן נדבה כגון שאמר הרי זו עולה והוי קולא שאינו קדוש דלא הוי ילפינן מערבין לקולא אלא ממילה לחומרא ולהכי אצטרך קרא אך קשה דצ״ הערל (יבמות עג:) משמע דלא פסיל ליה ר' יהודה לענין קדוש אלא משום דהוי ספק איש ספק אשה דתנן התם ר' יהודה אומר אנדרוגיטוס שקדש קדושיי פסולין משום שהוא ספק אשה ואשה פסולה לקדש וי״ל דלגבי ערך אף ע״ג דהוא זכר או נקבה ממעטו הכתוב מערך איש ואשה לפי שהוא משונה ואי הוה מיעוטא דזכר לחודיה הוה אמינא דאפקיה רחמנא מערך זכר ואוקמייה צערך נקבה אפילו הוא זכר וכן איפכא וגבי מילה אי נקבה היא הא איצטרך קרא לרצויי ואי זכר הוא שםא איכא שום דרשא דהוה ממעטינן ליה אי לא דריצהו הכתוב וההיא דבכורות (דף מא.): דהזכר ולא טומטוס ואנדרוגיטוס איכא למימר דלא אחיא כר' יהודה דכיון דספק הוא לא אצטרך קרא למעוטי ספקא ואף ע״ג דסתם ספרא ר' יהודה היא היינו צסתמא אחרינא אצל הא ע״כ לאו רבי יהודה היא:

ה"ג

מסורת הש"ס

א) שנוטס די: ט) שס ית:, א) נאקמן לד: ד) [נעירובין קד: ט"ס], ט) ערין: ד: סכת קל: בכורות מב:, ו) וי"ל צפ"ג דטוטה כז:,

‏**תורה אור השלם**‏

- מִןְּכָר עַד נִקְבָּה תִּשְׁלַחוּ אֶל מַחוּץ לַמִּחְנֶה תִּשְׁלַחוּם וְלֹא יִטְמְאוּ אֶת מַחֲצִיתָם אֲשֶׁר אֵינִי שָׂכֵן בְּתוֹכָם: בַּמִּדְבָּר ה' ג
- או נָפַשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בָּכֶל דָּבָר טָמֵא או בַּגְּבֻלַּת יָדָהּ טִמְאָה או בַּגְּבֻלַּת שְׂרָץ טָמֵא וְנִעְלַם מִמֶּנּוּ דְּהוּא טָמֵא וְאָשָׁם: וּיקרא ה ב
- וְהָיָה בְּהִדָּהּ וְהָיָה אֵת זֹבֵב לְזָכָר וּלְנִקְבָּה וְלֹאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב עִם טִמְעָה: ויקרא טו ג
- וְהָיָה עֶרְכָּךְ הַזָּכָר מִכּוֹן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְעַד כּוֹן שְׁשִׁים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכָּךְ חֲמִישִׁים שָׁקֵל כֶּסֶף בַּשֶּׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: ויקרא כו ג

‏**מוֹפֵת רִש"י**‏

השרץ ונעלם ממנו. או צנצלת שרץ טמא ונעלם ממנו (שבועות יד:). שרץ ונבלה. טמא שרץ וטמא נבלה, צדיעה שכתלה ידע שנגע בשרץ או צנבלה, אבל לא ידע צאזיה מהן שג, ואותה טומאה נעלמה כשחבל קדש (שם יח:). פרט לכלי חרס. טמא שאס הכניסו למקדש פטור, דאין לו טהרה, דכתיב (ויקרא יא) ואותו משטור, שאין לו טהרה אלא צביצרתו (שם יז: קד:). דובר. והיה ערךך הזכר, ומרינאל דה״א נפקא לן ולא טומטוס (בכורות מב.) ה' יתירא קדריש (שבת קלז:). בערך איש. ערך איש וערך אשה אין שוין כדמפרש צנפסת צבר סווי (בבורות שם. וצ״ל בחקותי). ואם נקבה. מריניאל דאס נפקא לן ולא טומטוס (שם) ואס יתירא ולא טומטוס ואנדרוגיטוס (שבת שם).